

1502152-27.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... de entorpecentes. Viram a ré em atitude de tráfico de drogas. Abordada, em revista pessoal encontraram duas cápsulas contendo cocaína e R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Ela foi vista servindo uma pessoa do sexo feminino e um rapaz. Indagada, ela confessou a prática do tráfico. Adentraram a casa dela com a sua permissão e encontraram onze porções de pedra de crack e doze ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502152-27.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502152-27.2019.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELLI SIMONE APARECIDO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

KELLI SIMONE APARECIDO SANTOS, já qualificada nos autos a fl. 12/13, foi denunciada como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 18 de junho de 2019, por volta de 15h50min, na Rua Anita Catarina Malfati, nº 239, no bairro Trevo, nesta urbe, portava, trazia consigo e guardava drogas, consistentes em onze porções de crack e doze porções de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 51,00 (fl. 46/48), de acordo com o laudo pericial químico toxicológico de fl. 74/76.

Relatório final (fl. 57/58).

A denúncia foi recebida em 10 de março de 2020 (fl. 83).

A ré foi citada em cartório (fl. 77), apresentou defesa prévia (fl. 80/81) e foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 113).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e a ré teve a sua revelia decretada (fl. 109).

Laudo pericial químico toxicológico a fl. 74/76.

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 115/120). A Defesa requereu a aplicação da pena base no mínimo legal, a redução da pena em razão da confissão espontânea, fixação de regime diverso do fechado e direito da ré recorrer em liberdade (fl. 140/147).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria estão comprovadas. A primeira pelo boletim de ocorrência (fl. 02/04), auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição, apreensão e constatação (fl. 05/06) e laudo pericial químico toxicológico de fl. 74/76, que atestou positivo para a substância Cocaína. A segunda pelos relatos colhidos tanto em solo policial como em juízo.

O policial Joel, em juízo (fl. 109), disse que estavam em campana em conhecido ponto de comércio de entorpecentes. Viram a ré em atitude de tráfico de drogas. Abordada, em revista pessoal encontraram duas cápsulas contendo cocaína e R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Ela foi vista servindo uma pessoa do sexo feminino e um rapaz. Indagada, ela confessou a prática do tráfico. Adentraram a casa dela com a sua permissão e encontraram onze porções de pedra de crack e doze de cocaína, bem como, a quantia de R\$ 31,00 (trinta e um reais) no interior de uma sacola amarela.

No mesmo sentido o relato do policial Marcelo (fl. 109). Relatou que juntamente com seu parceiro foram até o local, conhecido ponto de tráfico de entorpecentes e fizeram a campana. Observaram uma moça em atitude suspeita, pois duas pessoas trocaram objetos com ela. Abordada, ela confessou o tráfico e permitiu a entrada em sua casa, onde foram localizadas mais drogas e dinheiro.

A ré Kelli não compareceu ao seu interrogatório em juízo e teve a revelia decretada (fl. 109). Em solo policial admitiu a traficância (fl. 58).

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta a ensejar a condenação. Os depoimentos dos policiais foram seguros e demonstraram indubitavelmente o envolvimento da ré com as drogas.

Não há falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada existe nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a

informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

Os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão da acusada, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Não se vislumbra qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em acusar falsamente a ré, pois sequer a conheciam.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que a ré praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos depoimentos colhidos em juízo, sobretudo, pelos relatos seguros prestados pelos policiais que participaram da ocorrência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR KELLI SIMONE APARECIDO SANTOS, anteriormente qualificada, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/06. Em razão disso, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da lei 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré possui maus antecedentes pela prática do mesmo crime (fl. 127/128). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil. Assim, fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, ausente agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento. Incabível a aplicação do redutor, pois a ré é portadora de maus antecedentes pela prática do mesmo crime (fl. 127/128).

PENA DEFINITIVA: 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal.

Por fim, no tocante à pena de multa estabelecida para o tipo penal em apreço, importante consignar que “não foram violados princípios constitucionais, porque o legislador ordinário, ao prever os elevados patamares mínimos e máximos para a pena pecuniária, que vão de 500 a 1.500 dias-multa, levou em conta a manifesta gravidade do delito de tráfico, que tanto prejuízo vem trazendo à sociedade, tanto é que equiparado a hediondo também por lei.” (TJ-SP - APL: 00482035720118260050 SP 0048203-57.2011.8.26.0050, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

A ré poderá recorrer em liberdade, pois respondeu solta ao processo.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual

contraprova.

Determino a perda dos bens apreendidos em favor da União.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA